

시정·개선요구 및 권고

제 목 고충처리 결과 관리 불철저

소 관 부 서(기관) ☎☎☎☎처, ○○본부, ◎◎본부, ●●본부, ◇◇◇◇원

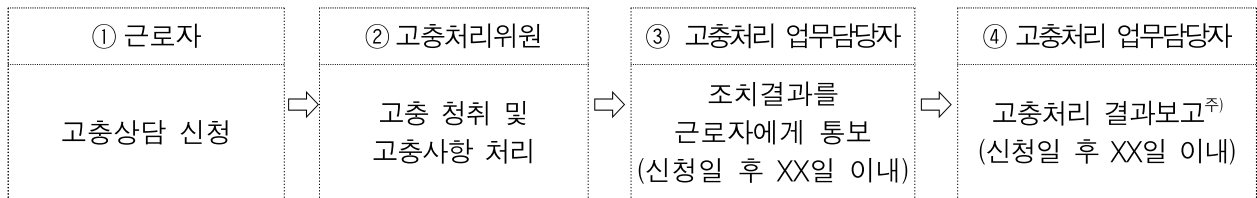
조 치 부 서(기관) ☎☎☎☎처, ○○본부, ◎◎본부, ●●본부, ◇◇◇◇원

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 및 「노사협의회운영 규정」(이하 “「규정」”이라 한다)에 따라 □□ 및 소속기관마다 고충처리위원을 두어 [표 1]과 같은 절차로 근로자의 고충을 처리하고 있다.

[표 1] □□ 및 소속기관 담당부서의 고충처리 업무 절차



주) □□의 경우 ☎☎☎☎처의 내부결재, 소속기관은 「노사협의회운영 규정」 제24조(고충처리 절차)에 따라 □□에 보고

자료 : 「노사협의회운영 규정」의 업무 절차 재구성

2. 판단 기준

고충이란 근로환경 등에 관한 불만, 조직 내 갈등, 개인의 심리적 상태, 건강, 가정사 등 근로자가 직장생활에 전념할 수 없게 만드는 불만족 요소로서 근로자의 사생활에 관계되는 내용이나 외부에 공개하기 민감한 사항을 포함하는 경우가 많다.

이에 따라 고용노동부는 근로자의 사생활 관련 사항이 외부에 누설¹⁾되지 않도록 비밀 보장 하에 처리할 것을 권고하고 있으며, 고충의 내용에 민감정보²⁾가 포함되어 있는 경우에는 「개인정보 보호법」 제23조(민감정보의 처리 제한) 및 제29조(안전조치의무) 등³⁾에 따라 민감정보가 유출되지 않도록 안전성 확보 조치를 하여야 한다.

따라서 직원의 고충을 처리할 때에는 신청의 접수부터 청취, 결과보고까지 모든 과정에서 직원의 인적사항이나 구체적인 내용 등이 알려지지 않도록 안전하게 관리하는 것이 바람직하고, 그 내용이 민감정보를 포함할 경우에는 「개인정보 보호법」 등 관련 법률에 따라 철저히 보호하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X월부터 20XX. X월까지 전자문서시스템의 고충처리 결과보고 내역을 확인한 결과 XX건의 전자문서에 대해 열람 권한이 제한되지 않거나, 기한이 지나면 제한이 해제되도록 설정되어 있었다. 열람권한이 제한되지 않으면 비공개 문서일지라도 문서를 생성한 부서 내의 직원은 열람이 가능하므로 결재 과정에 있는 고충처리 관련 담당자 외의 직원에게도 내용이 공개될 우려가 있다.

또한 「규정」에는 고충처리위원 및 업무 담당자가 고충처리 업무를 수행하면서 비밀을 유지하여야할 의무가 명시되어 있지 않아 관련 담당자가 사안의 민감성을 숙지하지 못하고 업무에 임하게 될 우려가 있다.

따라서 고충처리 결과를 전자문서로 보고할 때에는 문서의 열람권한을 영구히 제한하여 담당자 외의 직원이 볼 수 없도록 설정하는 것이 바람직하며, 위와 같은 사례가

1) 고용노동부 「노사협의회 운영 매뉴얼」(발간등록번호 11-1492000-000033-14)에 따르면 누설이란 비밀 사항을 제3자에게 고지하는 것으로 그 방법에는 제한을 두지 않음.

2) 「개인정보 보호법」 제23조(민감정보의 처리 제한)에 따르면 민감정보란 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 유전자검사 등으로 얻어진 유전정보, 범죄경력자료를 말함.

3) 「개인정보 보호법」 제29조(안전조치의무)에 따르면 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치를 취하여야 함.

재발하지 않도록 「규정」에 고충처리위원 및 업무 담당자의 비밀 유지 의무를 명시하고 관련 사항을 환기시킬 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견

☎☎☎☎처는 감사결과를 수용하면서 고충처리 담당자에게 고충처리와 관련한 개인정보 보호의 중요성과 전자문서시스템 상의 열람제한 설정 방법 등을 환기하고 교육하겠으며, 「노사협의회운영 규정」에 고충처리 담당자의 비밀 유지 의무를 명시하겠다는 의견을 제시하였다.

○○본부 ㉠㉠㉠㉠부, ◎◎본부 ㉡㉡부, ●●본부 ㉢㉢부, ◇◇◇◇원 ■■■■센터는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장, ◎◎본부장, ●●본부장, ◇◇◇◇원장은

열람권한 제한이 설정되지 않은 고충처리 결과보고 전자문서의 열람권한을 영구 제한으로 변경⁴⁾하시기 바랍니다.(시정)

☎☎☎☎처장은

고충처리위원 및 고충처리 업무 담당자의 비밀유지 의무를 명시할 수 있도록 「노사협의회운영 규정」을 개정하시고(개선)

고충처리 관련 보안을 철저히 하도록 담당자에게 교육하시기 바랍니다.(권고)

4) 감사기간 중 시정 완료